МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 07 дугаар сарын 21 № 05/35 Улаанбаатар хот

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА Б.ЦЭРЭННАДМИД ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Архангай аймгийн Хүүхдийн эрхийн Хууль зүйн хорооноос гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн гэж сэжиглэгдэж, мөрдөн шалгагдаж байгаа, гэмт хэргийн гэрч, хохирогч болсон, ял шийтгүүлсэн, албадлагын арга хэмжээ авагдсан, зөрчил үйлдэж шийтгэгдсэн хүүхдүүдэд үзүүлж буй үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийсэн.

Хяналт шалгалтыг хорооны ажлын алба, гишүүн байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулж, хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар тайлбар авах, холбогдох бичиг баримтыг гаргуулан авч танилцах, баримтжуулах, тайлан мэдээнд дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Архангай аймгийн Засаг даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/158 дугаартай “Хүүхдийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай” захирамжаар Хууль зүйн хороог 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн баталж, 2023 оны төлөвлөгөөнд 14 үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн Аймгийн Засаг дарга батлсан байна.

2.Хорооны төлөвлөгөөт хуралдааныг 2022 оны 03 дугаар сард гишүүдийн 100 хувийн ирцтэй, 2022 оны 06 дугаар сард гишүүдийн 80 хувийн ирцтэй нийт 2 удаа, кейс хуралдааныг 1 удаа зохион байгуулсан бол 2023 онд 1 удаа хуралдсан гэж уулзалтын үеэр танилцуулсан боловч хуралдааны тэмдэглэл албажуулаагүй, хорооны хуралдааны дэгийг хэлэлцэж баталсан шийдвэр байхгүй байна.

3.Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны төлөвлөгөөг жил бүр төлөвлөж, 90-ээс дээш хувиар биелэлт тооцсон байх боловч 2021, 2022 оны жилийн эцсийн хорооны үйл ажиллагааны тайлан зөвхөн 1 нүүр байхын зэрэгцээ тайланг албажуулан хорооны хурлаар хэлэлцүүлээгүй байна.

4. Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо 2021 онд 16, 2022 онд 17, 2023 онд 19 нийт 52 гэмт хэргийн хохирогч хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлж, 2020 онд 0.5 сая, 2021 онд 1.0 сая, 2022 онд 3.2 сая төгрөг тус тус зарцуулсан боловч орон нутгийн төсөвт хорооны үйл ажиллагааны зардлыг тусгаагүй, тусгах талаар санал хүсэлт гаргаагүй, шаардлагатай санхүүжилтийг батлаагүй байна.

5.Хорооны ажлын алба буюу Архангай аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар нь хорооны үйл ажиллагааг албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу Хүүхдийн эрх, хамгаллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хариуцан ажиллаж байгаа боловч бүртгэгдсэн кейст Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-ын дагуу архив албан хэрэг хөтлөх ажил хангалтгүй, үүсгэсэн гэх хувийн хэргүүд нь эмх замбараагүй,

үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийн нууцын баталгаа хангалтгүй, алдагдах эрсдэлтэй байна.

6. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/190, А/280 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралтаар баталсан "Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам"-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.4 дэх хэсэгт хууль зүйн хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудлыг журамласан бөгөөд тус журмын 4.4.1-д заасан "хууль зүйн хорооны хуралдааны дэг", 4.4.2-д заасан "Хууль зүйн хорооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж, холбогдох шатны Хүүхдийн төлөө зөвлөлөөр батлуулах", 4.4.4-д заасан "энэ журамд заасан хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах боломжийг бүрдүүлэх, сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө", 4.4.5-д заасан "гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдон шалгагдаж байгаа хүүхдийг эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс хөндийрүүлэх зорилгоор хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө", 4.4.6-д заасан "сургалт-хүмүүжлийн тусгай байгууллагад хүмүүжиж байгаад суллагдсан хүүхдийг нийгэмд хэвийн амьдрахад нь дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, хууль зөрчсөн хүүхдэд зөв хүмүүжил олгох, хорт зуршлаас ангижрахад чиглэгдсэн боловсрол, мэргэжил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, амьдрах ухаан, эрх зүйн анхан шатны мэдлэг олгох сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөө"-г тус тус батлаагүй байна.

Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2-т "төр, иргэн, хуулийн этгээд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн язгуур эрхийг эн тэргүүнд хангахыг эрхэмлэж, хүүхэд эсэн мэнд амьдрах, хөгжих, хамгаалуулах, нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг тэгш хангах", 5 дугаар зүйлийн 5.2-т "Хүүхэд эрүүл өсөж бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах...эрхтэй", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д "Хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, бие махбодын шийтгэл, сэтгэл санааны дарамт, үл хайхрах байдал болон мөлжлөгийн аливаа хэлбэрээс нийгмийн бүх орчинд хамгаалагдах эрхтэй", 12 дугаар зүйлийн 12.1.2-т "хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах", 17 дугаар зүйлийн 17.1.3-д "тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар тухайн жилд хүүхдийн эрхийг хангах үйл ажиллагаанд шаардагдах төсвийг батлуулж, хэрэгжүүлэх, үр дүнг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар тайлагнаж, олон нийтэд мэдээлэх", Хүүхэд хамгаалллын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д "аймаг, дүүргийн засаг дарга орон нутгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралтай зөвшилцөн хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороог байгуулах бөгөөд хороо дараах үйл ажиллагааг явуулна" гэж тус тус заасан.

Мөн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/190, А/280 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралтаар баталсан "Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам"-д хорооны үйл ажиллагааны зарчим, чиг үүрэг, бүтэц зохион байгуулалтыг тусгасан.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тогтоогдсон хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, цаашид энэ төрлийн хүний эрхийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/190, А/280 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралтаар баталсан "Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам"-д заасан хороодын гишүүдийн эрх үүргийн хэрэгжилтийг дүгнэх;

2. “Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам”-ын 4.4.3-д “Хууль зүйн хорооны ажил, үйлчилгээний зардал, санхүүжилтийг төсөвт тусгах” гэж заасныг хэрэгжүүлж хорооны үйл ажиллагаа явуулах санхүүжилтийг орон нутгийн төсөвт тогтмол тусгах;

3. “Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6-д заасан хуралдааны дэг, төлөвлөгөөг яаралтай баталж, үр дүнг тооцож хэвших;

4. Журмын 5 дугаар зүйлийн 5.1.3-д “Хууль зүйн хорооны хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах, холбогдох баримт бичгийн төслийг боловсруулах, албажуулах, сурталчлах, хорооны албан хэрэг хөтлөлт, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих” гэж заасны дагуу хорооны хуралдааныг журамд заасны дагуу улиралд нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулж, тэмдэглэлийг албажуулж хэвших;

5. Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.4.8-д “хамтран ажилладаг байгууллагын албан хаагчдыг чадавхжуулах ажлыг зохион байгуулах хөтөлбөр” гэж заасны дагуу Хууль зүйн хорооны дарга, гишүүд болон хамтран ажилладаг байгууллагын албан хаагчдыг чадавхжуулах ажлыг зохион байгуулах хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх, хорооны гишүүн байгууллагууд хамтын ажиллагаагаа сайжруулж, харилцан мэдээлэл солилцох ажлыг идэвхжүүлэх;

6. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн холбогдох заалт, “Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.9.7-т ”Хууль зүйн хорооны хуралдаанаар хэлэлцсэн хувь хүн, байгууллага, төрийн болон албаны нууц, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын нууцлалыг хангах” гэж заасны дагуу хэрэг бүртгэлтийн хэргийн шатанд холбогдогч хүүхдэд үзүүлэх үйлчилгээнд хүний эмзэг мэдээллийн нууцыг хадгалахад анхаарах, ялангуяа хувийн нууц, халдашгүй байдлыг хүндэтгэж, тусгайлан анхаарал хандуулж, хувийн орон зайг хамгаалж, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэхэд анхаарч ажиллах;

7. Хорооны гишүүдийг үйл ажиллагаа болон хуралдаа идэвхтэй оролцуулах, хорооноос гаргах зөвлөмж, тэмдэглэл, албан бичгийг Хорооны ажлын алба буюу Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын албан хэрэг хөтлөлтөөс тусад нь хөтөлж, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг баталж, хадгаламжийн нэгжийг Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-ын дагуу архив, албан хэрэг хөтлөлтийг бүрдүүлж ажиллах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан бөгөөд зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД